

<제11장 노동조합.제01절 노동조합의 설립요건>

[기출][2][2021-1-1]설립신고를 하지 않은 초기업 노동조합 지부의 단체협약 체결 당사자 지위 인정 여부

《【문제1】 A회사는 상시 근로자 100명을 고용하여 자동차 부품을 생산·판매하는 주식회사이다. A회사 내에는 A회사 근로자를 조직 대상으로 하는 전국 단위산업별노동조합인 전국자동차산업노동조합 A회사지부가 2018. 3. 10. 적법하게 설립되어 현재 노동조합 활동을 하고 있다. A회사지부는 지부장을 비롯하여 사무국장, 조직국장 등 노동조합 임원을 두고 있고, A회사지부 규약 제7조(노동조합 가입자격)는 A회사에 재직하고 있는 근로자로서 부장 이하의 직급자는 노동조합에 가입할 자격을 갖는다. 다만, 경리직 및 인사부에 근무하는 경우 해당 근무기간 동안은 노동조합의 조합원 자격이 정지된다. 고 규정하고 있다. 실제로 A회사 근로자 가운데 노동조합 가입자격이 있는 근로자 80명 전원이 A회사지부에 가입하고 있으며, A회사 근로자 가운데 A회사지부 외의 노동조합에 가입한 자는 없다. 그런데 A회사지부는 지부로서 노동조합 설립신고를 하지 않았다.

한편 2018. 3. 31. 까지를 유효기간으로 하는 단체협약을 체결하였다. 단체협약 제29조는 A회사는 해외 법인 설립을 하고자 하는 경우 A회사지부의 동의를 구하여야 한다.는 조항을, 제49조는 단체협약의 유효기간이 경과한 후에도 새로운 단체협약이 체결되지 아니한 때에는 새로운 단체협약이 체결될 때까지 종전 단체협약이 효력을 유지한다.는 조항을, 나아가 제50조는 A회사는 단체협약 해지권을 행사하지 않는다.는 조항을 각각 두고 있다. 여기서 단체협약 유효기간 종료로 앞두고 A회사와 A회사지부 사이에 A회사의 해외 진출과 그에 따른 해외 법인 설립 등과 관련하여 A회사지부와 수차례에 걸쳐 단체교섭을 하였으나 이에 A회사는 2020. 4. 30. A회사지부에 단체협약을 해지한다고 통보하였고, 2020. 11. 1.자로 단체협약이 해지되었다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음1) A회사는 A회사지부의 경우 노동조합설립신고도 하지 않아 처음부터 단체협약을 체결할 당사자 지위를 갖고 있지 않다고 주장한다. A회사 주장의 정당성에 관하여 논하시오. (20점)》

<문제1의 물음1> 설립신고를 하지 않은 초기업 노동조합 지부의 단체협약 체결 당사자 지위 인정 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 A회사는 전국단위산업별노동조합의 지부인 A회사지부가 노동조합 설립신고를 하지 않았음을 이유로 단체협약 체결 당사자 지위가 없다고 주장하는 상황이다. 쟁점으로 <설립신고를 거치지 않은 초기업 노동조합 지부가 독자적인 법적 실체를 인정받아 단체교섭 및 단체협약 체결의 주체가 될 수 있는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 초기업 노동조합 지부의 법적 성격과 단체협약 체결 능력에 관한 법리를 살펴보고 A회사 주장의 정당성에 관하여 논한다.

II. 초기업 노동조합 지부의 법적 지위와 교섭 권한

1. 설립신고 없는 지부의 법적 지위

(1) 독자적인 단체성 인정 여부

- 노동조합의 지부나 지회는 원칙적으로 초기업 노동조합의 내부 조직에 불과하다. 그러나, 설립신고 여부와 관계없이 독자적인 규약과 집행기관을 가지고 독립된 사회적 활동을 하는 경우에는 독자적인 단체성이 인정된다.

(2) 법인격 없는 사단으로서의 지위

- 독자적 실체를 갖춘 지부는 법인격 없는 사단에 준하는 지위를 가진다. 따라서 단순히 상급단체의 지시에 따르는 내부 조직에 머무르지 않고 대외적인 권리·의무의 주체가 될 수 있다.

2. 단체교섭 및 단체협약 체결 당사자 지위

(1) 초기업노조의 단체교섭 당사자 원칙

- 산업별 노동조합과 같은 초기업 노동조합의 경우 단체교섭의 당사자는 원칙적으로 해당 초기업 노동조합 자체이다.

(2) 지부의 독자적 교섭 및 체결 능력 인정 요건

- 판례는 초기업 노동조합의 지부가 독자적인 규약과 집행기관을 갖추고 대외적인 독립성을 확보하여 독자적인 단체교섭 및 단체협약 체결 능력을 가지고 있는 경우, 해당 지부를 단체교섭의 독립된 당사자로 인정한다.

III. 교섭 권한의 귀속 및 행사의 구체적 범위

1. 교섭 권한의 수임 및 위임

(1) 상급단체의 권한 위임

- 초기업 노동조합의 지부는 상급단체로부터 명시적 또는 묵시적으로 교섭 및 협약 체결 권한을 위임받아 교섭을 진행할 수 있다.

(2) 위임에 따른 지부의 권한 행사

- 권한을 위임받은 지부는 상급단체를 대리하거나 지부 자체의 명의로 단체협약을 체결할 수 있는 당사자적격을 취득한다.

2. 사용자 측의 교섭 의무와 효력

(1) 교섭거부의 부당성

- 지부가 독자적인 교섭 능력을 갖추었거나 권한을 위임받은 경우, 사용자는 헌법상 단체교섭권 보장 취지에 따라 성실히 교섭에 임해야 하며 이를 거부할 수 없다.

(2) 체결된 단체협약의 효력

- 적법한 당사자 지위에서 체결된 단체협약은 강행적·직접적 효력을 가지며 노사 양측을 구속한다.

IV. 사안의 적용

1. A회사지부의 실체와 독자적 지위 검토

(1) 조직적 실체의 존부

- A회사지부는 지부장을 비롯하여 사무국장, 조직국장 등 노동조합 임원을 두고 독립적인 규약 제7조를 제정하여 운영하고 있다.

(2) 규약 및 집행기관의 구비 여부

- A회사지부는 독립된 집행기관과 규약을 구비하고 있으며, 가입 자격이 있는 근로자 80명 전원이 가입하여 독자적인 사회적 실체로서 활동하고 있다.

2. 단체협약 체결 당사자 지위 인정 여부

(1) 독자적 협약 체결 능력의 존부

- A회사지부는 설립신고를 하지 않았으나, 독자적인 규약과 집행기관을 갖추어 법인격 없는 사단으로서의 실체를 가진다. 따라서 대외적으로 단체교섭을 진행하고 단체협약을 체결할 수 있는 독립적 당사자 지위가 인정된다.

(2) A회사 주장의 부당성

- A회사는 A회사지부가 설립신고를 하지 않았다는 형식적 이유만으로 협약 체결 당사자 지위를 부정하고 있으나, 지부의 실질적 독립성과 초기업노조 지부의 법리에 비추어 볼 때 A회사의 주장은 정당성이 없다.

V. 결론

- 초기업 노동조합의 지부가 독자적인 규약과 집행기관을 구비하고 독립된 사회적 실체로 활동한다면 노동조합 설립신고 유무와 관계없이 단체교섭 및 단체협약 체결의 독자적 당사자 지위를 가진다. A회사지부는 임원진과 규약을 갖춘 실질적 노동단체이므로 단체협약 체결 당사자 지위가 인정된다. 따라서 A회사지부의 당사자 지위를 부정하는 A회사의 주장은 타당하지 않다.